

1500737-92.2020.8.26.0594

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Érica Marcelina Cruz

Comarca: Bauru

Foro: Foro de Bauru

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/07/2022

... dos depoimentos policiais, em crimes de tráfico de drogas, o Egrégio Tribunal de Justiça já se pronunciou:

APELAÇÃO CRIMINAL TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS IMPOSSIBILIDADE Inviável a absolvição se as circunstâncias que envolvem os fatos e a quantidade de drogas evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes Não se ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bauru

Foro de Bauru

1ª Vara Criminal

Rua Afonso Pena, 5-40, Bauru-SP - cep 17060-250

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500737-92.2020.8.26.0594 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500737-92.2020.8.26.0594

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2188067/2020 - CENTRAL

POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 12759363 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 9954/20/404 -

CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 2188067 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDUARDO D AVILA MUNHOZ

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Érica Marcelina Cruz

Vistos.

EDUARDO D'AVILA MUNHOZ, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Segundo consta da denúncia, o acusado, no dia 02 de agosto de 2020, às 11h30, na Rua Professor Antônio Guedes de Azevedo, nº 19-00, Bairro Jardim Marilu, nesta cidade e comarca de Bauru-SP, foi surpreendido trazendo consigo 61 pinos ou 17,74 g de cocaína, para fins de tráfico, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Auto de prisão em flagrante (fls. 05/06), boletim de ocorrência (fls. 11/13), auto de exibição e apreensão (fls. 16), e laudo definitivo (fls. 121/124).

Às fls. 79/81, foi determinada a notificação do réu para que, nos termos do artigo 55 da Lei nº 11.343/06, oferecesse defesa prévia, por escrito, no prazo de dez dias.

O acusado foi notificado (fls. 91/92) e sobreveio defesa prévia (fls. 96).

A denúncia foi recebida em 18 de agosto de 2020 (fls. 79/81).

Em audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento, realizada em 25 de novembro de 2020, foram colhidos os depoimentos das testemunhas comuns. O réu foi interrogado. (fls. 128/130)

O Ministério Público formulou acordo de não persecução penal, conforme fls. 134/140 dos autos, reconhecendo, às fls. 138, que a tipificação da conduta se dava nos termos do art. 33 §4º da Lei de Tóxicos.

Houve aceitação do ANPP, conforme fls. 148/150 dos autos.

Houve o descumprimento, conforme fls. 176/177 dos autos.

O Ministério Público ofereceu memoriais. Em síntese, alegou que corroboram a condenação o auto de prisão em flagrante (fls. 05), o boletim de ocorrência (fls. 11/13), auto de exibição e apreensão (fls. 16), laudo de constatação (fls. 17/21), laudo de exame químico toxicológico (fls. 121/124) e relatório final (fls. 70/71). Disse que a autoria e a materialidade restaram demonstradas nos autos. Alegou que os policiais trouxeram informações detalhadas a respeito do encontro dos entorpecentes. A quantidade de cocaína, aliada ao dinheiro encontrado e às informações trazidas pelos policiais, revelam que as drogas se destinavam ao comércio ilícito. Na primeira fase da dosimetria, pediu a prevalência dos critérios da quantidade de droga, para a fixação das penas, foi expressamente estabelecida pelo legislador, no artigo 42 da Lei 11.343/06. Disse que o réu demonstra personalidade voltada à prática do tráfico, pois desde adolescente assim vem agindo. Na segunda fase, disse se trata de acusado primário. Na terceira fase, alegou ser viável a concessão do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei Antidrogas, desde que não seja em seu patamar máximo. Pediu a aplicação da pena em cinco anos de reclusão e multa, em regime fechado. (fls. 181/185)

A Defesa, por sua vez, buscou a improcedência da ação penal e a absolvição do acusado, eis que a pretensão acusatória não deve prosperar pois o conjunto probatório não é suficiente para alicerçar o edito condenatório. Destacou a inexistência de provas de materialidade do crime de tráfico de drogas e a necessária desclassificação para o crime previsto no art. 28 da Lei 11.343/06. Disse que não há qualquer indicativo de que a droga encontrada com o réu era destinada ao tráfico. Pelo contrário, todas as circunstâncias indicam que a droga era para uso próprio. Ele mesmo relatou ser usuário de drogas, e, por isso, estava no local. Como relatado pelos próprios policiais em juízo, o local é conhecido como ponto de tráfico, logo é natural que por lá sejam encontrados usuários. Ademais, não havia outras pessoas no local, de forma que não poderia o réu estar vendendo ou repassando drogas para ninguém naquele lugar. A dúvida acerca da propriedade da droga poderia ter sido solucionada com um exame datiloscópico no material apreendido. Por fim, é totalmente irrelevante o fato de a droga ter sido encontrada na forma em que costuma ser comercializada. Isso porque, da mesma maneira que a droga é vendida, ela é comprada. Não há porque esperar que o usuário da droga imediatamente após a sua compra “desembale” o material adquirido ou altere a forma em que foi vendida a droga. Também o fato de que o réu ter sido abordado

outras vezes pelo crime de tráfico não é indicativo de que estava traficando. O réu deve ser julgado pelos fatos praticados, e não pela sua vida pretérita, sob pena de repristinação de um direito penal do autor incompatível com o regime democrático de direito instaurado pela CRFB de 1988. Ademais, o princípio constitucional da presunção de inocência e o princípio constitucional da intranscendência das penas recomendam ao julgador que sejam afastadas eventuais presunções contrárias ao réu decorrentes de condenações pretéritas. Ademais, a quantidade ínfima (17,74 gramas) é plenamente compatível com o consumo próprio considerando-se alguns poucos dias. Não foi trazido aos autos nenhum outro elemento que comprove sem sobra de dúvidas a traficância por parte do acusado, não há nenhuma anotação, balança de precisão ou embalagens, ou até mesmo o local de armazenamento das drogas comercializadas. De sorte que, denúncias anônimas não podem servir como prova para uma condenação criminal. Pediu o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Disse que a quantidade de droga apreendida é ínfima (17,74 gramas). Portanto, a natureza e a quantidade da droga apreendida não servem como indicativos de dedicação a atividades criminosas. Disse que não há provas de que o réu era traficante habitual ou membro de organização criminosa. Ademais, o réu é primário e possui bons antecedentes. Pediu a fixação da pena no mínimo legal, o regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. (fls. 189/200)

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é procedente, pelos fundamentos a seguir elencados.

A materialidade do delito veio demonstrada pelos seguintes documentos: Auto de prisão em flagrante (fls. 05/06), boletim de ocorrência (fls. 11/13), auto de exibição e apreensão (fls. 16), e laudo definitivo (fls. 121/124).

Quanto à autoria, é certa.

Vejamos.

Em juízo, a testemunha policial militar Fábio Luis dos Santos disse que estava em patrulhamento e passou pelo local dos fatos, que é ponto de tráfico. Existiam duas 'denúncias' sobre o mesmo indivíduo, com mesmas características. O réu ficou nervoso e dispensou a droga. Encontrou 09 'pinos' de entorpecente e R\$ 60,00. No local onde ele dispensou, encontrou 51 pinos de cocaína. O réu confessou que realizava o tráfico de drogas naquele local. O réu já tinha sido diversas vezes abordado naquele local. Nas abordagens anteriores, não encontrou nada com o réu. O réu confessou que o dinheiro era produto do tráfico. Não existiam outras pessoas na via. O réu estava sozinho quando foi avistado pelos policiais. O réu estava parado na esquina, quando foi avistado. O réu morava próximo ao local dos fatos.

Em juízo, a testemunha policial militar Weverton Batista de Souza, no dia dos fatos, estava em deslocamento para atender a uma ocorrência e passava pelo local, que é conhecido como ponto de venda de drogas. No local, o COPOM irradiou 'denúncia' por tráfico com a descrição do indivíduo. Deparou-se com o réu, que apresentava tais características. O réu, quando viu a viatura, mudou o comportamento. Em uma das mãos, ele carregava um invólucro e tentou dispensar, bem como mudar a trajetória. Realizou a abordagem e localizou droga com ele, além de dinheiro. No local, são recorrentes as denúncias de tráfico de drogas. Trata-se de uma quadra onde encontram-se diversos usuários e também pessoas que vendem drogas. Hoje não se recorda quais foram as características transmitidas na época. No momento da abordagem, o réu estava sozinho. Não se recorda se, antes da abordagem, existiam outras pessoas no local.

No interrogatório judicial, o réu disse que chegou no bar e seu padraço lhe emprestou R\$ 60,00. Disse que iria usar drogas. Quando chegou próximo ao ponto de drogas, o policial Fábio lhe abordou e disse que existia comunicação no sentido de que estava vendendo drogas. Pretendia ficar com 02 pinos e ficaria com R\$ 40,00. Os policiais conversaram, lhe algemaram e lhe apresentaram na delegacia. Foi preso por tráfico. Perguntou para o escrivão se iria embora, ele lhe disse que sim. À noite, trouxeram-lhe os papéis para assinatura. Soube, então, que ficaria preso em Avaí. Foi internado, por três vezes. O local onde estava 'nem era a rua da "biqueira"'. 'Esta é mais para baixo'. Não chegou a comprar. Somente pegaram R\$ 60,00 com sua pessoa. Chegou outra viatura e o policial tinha uma sacola na mão. Disse aos policiais que era apenas usuários. Negou ter dito ao Delegado que alguém lhe pediu para vender drogas. Não tinha dinheiro. Estava somente com R\$ 60,00. Quanto ao que consta às fls. 10, em seu interrogatório policial, não se manifestou desta forma. Tem 25 anos. É instalador. Trabalhava como servente. Usa 'crack'.

Como se denota, os policiais apontaram, com firmeza, o réu como autor do crime de tráfico de drogas. Disseram, inclusive, que o réu apresentava as mesmas características transmitidas por populares a respeito do indivíduo que comercializava drogas no local conhecido pela venda de entorpecentes.

Sobre a validade dos depoimentos policiais, em crimes de tráfico de drogas, o Egrégio Tribunal de Justiça já se pronunciou:

APELAÇÃO CRIMINAL TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS IMPOSSIBILIDADE Inviável a absolvição se as circunstâncias que envolvem os fatos e a quantidade de drogas evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes Não se pode negar valor aos depoimentos de policiais quando os mesmos são essencialmente harmônicos e não se vislumbra nenhuma razão para incriminarem injustamente o réu. RECEPÇÃO - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO ACOLHIMENTO Provas dos autos suficientes a demonstrar que a apelante conduziu o veículo em questão ciente de sua origem ilícita. Dolo evidenciado Recurso parcialmente provido, somente para reduzir as penas (TJSP - Apelação Criminal nº 1503917-04.2017.8.26.0536; Relator(a): Luis Augusto de Sampaio Arruda; Comarca: Praia Grande; Órgão julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 08/04/2020; Data de publicação: 08/04/2020).

Não fica nenhuma dúvida para o julgador quanto à materialidade do delito e a destinação de tráfico daquelas drogas. Além disso, o entorpecente estava acondicionado em porções individuais, de forma própria para a venda, o que reforça tal conclusão.

A quantidade da droga, a forma de acondicionamento e as circunstâncias do presente caso concreto, por si só, demonstram a traficância e asseguram à certeza da mercancia, em razão da ausência de prova de que o entorpecente era destinado ao seu uso próprio (RT 538/380, 616/280, 618/341).

Assim, não resta dúvida acerca da procedência da pretensão punitiva. No mais, ocorre que a conduta do réu se enquadra no tipo penal previsto no artigo 33 § 4º da lei federal n.º 11.343/2006, quer porque houve aditamento neste sentido, fls. 138 dos autos, quer porque primário e sem antecedentes (fls. 205/206), bem como ausente prova de que integre organização criminosa.

Inexistem causas que afastem a ilicitude da conduta, excluam a culpabilidade do acusado ou extingam a punibilidade, razão pela qual reconheço a ocorrência do delito.

Passo à fixação da pena.

Atenta ao sistema trifásico de fixação da pena, em atenção ao disposto no artigo 68, do CP, na primeira fase, nos termos do artigo 59, do CP, conforme certidão criminal de fls. 40/42 e 205/206, trata-se de réu primário e sem antecedentes. Contudo, as circunstâncias judiciais são desfavoráveis, eis que não foi a primeira vez que o réu foi abordado naquele conhecido ponto de venda de drogas. Além disto, conforme laudo de fls. 17/21, não foram 10 porções apenas apreendidas, mas sim, além destas, mais 51 porções de substância em pó de cor branca acondicionadas e, tubos plásticos transparentes do tipo eppendorfs (fls. 19). Portanto, a quantidade de porções de drogas apreendidas poderia atingir significativo número de usuários. Dessa forma, fixo a pena base elevada em 1/6 e a tenho em: 05 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias-multa.

Na segunda fase, sem agravantes e sem atenuantes.

Na última fase, presente a causa de diminuição de pena veiculada no art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/06, porque o acusado atende aos requisitos dispostos, quais sejam: primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas, nem integre organização criminosa. Ademais, como dito, outrora neste feito, o réu foi agraciado com ANPP e, às fls. 138, houve imputação da conduta nos termos do art. 33 § 4º da Lei 11343/06. Contudo, considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis incide, na espécie, o redutor de 1/3, o que resulta em: 03 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e 388 dias-multa.

Cada dia-multa será calculado no mínimo legal de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente atualizado até a data do pagamento, tendo em vista a ausência de elementos sobre as situações econômico-financeira favoráveis do réu.

A pena privativa de liberdade do acusado será cumprida em regime inicial semiaberto, diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis e a fim de atender às finalidades da reprimenda, quais sejam, preventiva e repressiva.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão estatal, pelo que CONDENO o réu EDUARDO D'AVILA MUNHOZ, qualificado nos autos, à pena de 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 388 (trezentos e oitenta e oito) dias-multa, no valor mínimo legal, pela prática do crime tipificado no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

Tendo em vista que o réu respondeu ao processo em liberdade, assim poderá recorrer.

Após o trânsito em julgado, procedam-se às anotações e comunicações necessárias, oficie-se à Justiça Eleitoral, a fim de que sejam suspensos os seus direitos políticos, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição da República, e comunique-se ao IIRGD. Expeça-se incontinenti guia definitiva de execução.

Por força do parágrafo 9º, do artigo 4º, da Lei Estadual nº 11.608/2003, condeno o réu a pagar a taxa judiciária de 100 (cem) UFESPs, salvo em caso de gratuidade judiciária. Porém, atenta aos elementos constantes do processo, defiro-lhe a gratuidade da justiça, de modo que a exigibilidade do tributo ficará suspensa enquanto perdurarem os embaraços que justificaram a concessão do benefício. Decorridos cinco anos da sentença final sem que as condições econômicas autorizem a cobrança da taxa, a obrigação estará prescrita, nos termos do artigo 98, § 3º do Código de Processo Penal.

P.R.I.C.

Bauru, 19 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA